

Số: 41/2025/QCĐG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ PHIÊN ĐẤU GIÁ

Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ban hành ngày 27/06/2024 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 02/2025/HĐDVĐG ngày 17/02/2025 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín và Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam.

Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam ban hành Quy chế đấu giá tài sản gồm các điều khoản sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho việc thực hiện đấu giá tài sản là “Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 1514, tờ bản đồ số 12, địa chỉ: Thôn Vạn Lăng, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam”.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đấu giá viên tổ chức điều hành phiên đấu giá tài sản, Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam.

2. Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá.

3. Cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản tại Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam, các chi nhánh và văn phòng Công ty.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. *Bước giá* là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

2. *Đấu giá tài sản* là hình thức trả giá, chấp nhận giá có từ hai người trở lên tham gia theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định tại Luật đấu giá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá, trừ trường hợp quy định tại Điều 49 của Luật này.

3. *Giá khởi điểm* là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

4. *Người có tài sản đấu giá* là chủ sở hữu tài sản và người có quyền đưa tài sản ra đấu giá theo quy định của pháp luật.

5. *Người mua được tài sản đấu giá* là người trúng đấu giá và ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

6. *Người tham gia đấu giá* là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Hợp đồng tín dụng từng lần số CĐN.CN.52160823 ngày 17/08/2023 được ký giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Chi nhánh Đà Nẵng) và Ông Võ Tâm;
- Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất số CĐN.HĐTC.52160823 ngày 17/08/2023 ký giữa bên nhận thế chấp: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Chi nhánh Đà Nẵng) và Ông Võ Tâm;
- Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hội An chứng nhận ngày 18/08/2023;
- Biên bản bàn giao tài sản ngày 23/08/2024 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín;
- Chứng thư thẩm định giá số 159/2024/272/CT.VNA ngày 20/09/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá VNA;
- Công văn số 266/2025/CV-TTXLN ngày 12/02/2025 về việc đề nghị bán đấu giá tài sản bảo đảm của KH Võ Tâm của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CT 277700, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số: CH04844 do UBND Thành phố Hội An cấp ngày 10/12/2019, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 17/08/2023.

Điều 5: Giá khởi điểm và các loại thuế có liên quan đến tài sản đấu giá

1. Giá khởi điểm của tài sản là: **4.040.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Bốn tỷ, không trăm bốn mươi triệu đồng*). Giá chưa bao gồm các loại thuế phí theo quy định của pháp luật.

2. Các loại thuế, phí, lệ phí:

a) Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ, phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến tài sản đấu giá như: Thuế thu nhập cá nhân/Thuế thu nhập doanh nghiệp; tiền sử dụng đất và các chi phí hợp lý khác theo quy định hiện hành (nếu có) phát sinh trước thời điểm bàn giao tài sản cho người mua tài sản đấu giá thuộc trách nhiệm của người thế chấp tài sản bảo đảm (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín có trách nhiệm thực hiện thay cho người thế chấp tài sản bảo đảm các nghĩa vụ tài chính nêu trên từ số tiền bán tài sản đấu giá) hoặc hai bên có thỏa thuận khác.

Điều 6: Nguyên tắc đấu giá; hình thức đấu giá và phương thức đấu giá tài sản

1. Nguyên tắc đấu giá tài sản:

a) Tuân thủ quy định của pháp luật;

b) Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan;

c) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên;

d) Phiên đấu giá do đấu giá viên điều hành.

2. Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói phiên đấu giá;

3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên;

4. Việc đấu giá thực hiện bán một lần toàn bộ tài sản.

Điều 7: Đăng ký tham gia đấu giá

1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

2. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật đất đai hiện hành.

3. Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc.

4. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 8: Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước, tổ chức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản và nộp tiền đặt trước:

a) Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18/02/2025 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/03/2025 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam, địa chỉ: Phòng 306A, Tầng 3 – Toà nhà Bình Minh, Số 2 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín, địa chỉ: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

b) Tiền hồ sơ tham gia tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng).

c) Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 05/03/2025 đến 16 giờ 00 phút ngày 07/03/2025 (trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản.

d) Thời gian, địa điểm xem hồ sơ pháp lý giấy tờ về tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18/02/2025 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/03/2025 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam, địa chỉ: Phòng 306A, Tầng 3 – Toà nhà Bình Minh, Số 2 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín, địa chỉ: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

đ) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều

38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ban hành ngày 27/06/2024, đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ:

Đối với tổ chức:

- ✓ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản phô tô)
- ✓ Bản bản phô tô Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và giấy ủy quyền đối với người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia phiên đấu giá tài sản trong trường hợp không phải là chủ doanh nghiệp.
- ✓ Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
- ✓ Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

Đối với cá nhân:

- ✓ CMND của người tham gia đấu giá (bản phô tô)
- ✓ Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
- ✓ Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

Lưu ý:

Khách hàng phải mang bản chính giấy tờ để đối chiếu khi đăng ký tham gia đấu giá.

e) Số tiền đặt trước

Số tiền đặt trước: **404.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn trăm lẻ bốn triệu đồng).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18/02/2025 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/03/2025.

Hình thức: Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam.

- ✓ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam.
- ✓ Số tài khoản: 6360123686868 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình.
- ✓ Nội dung: Họ và tên_Nộp (chuyển) tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản “Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 1514, tờ bản đồ số 12, địa chỉ: Thôn Vạn Lăng, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam”.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 13/03/2025 tại Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam, địa chỉ: Phòng 306A, Tầng 3 – Toà nhà Bình Minh, Số 2 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 9. Cách thức trả giá trong trường hợp đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá

1. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá theo trình tự sau đây:

- a) Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
- b) Đọc Quy chế phiên đấu giá;
- c) Giới thiệu từng tài sản đấu giá;
- d) Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;
- đ) Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;

e) Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng), áp dụng xuyên suốt thời gian diễn ra cuộc đấu giá.

f) Phát số cho người tham gia đấu giá;

g) Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;

h) Điều hành việc trả giá theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

a) Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;

b) Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả;

c) Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

d) Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

Điều 10. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước; xử lý tiền đặt trước

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi sau đây:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

đ) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

e) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

g) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

h) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá.

3. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, Công ty Đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 3 Điều này, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của Công ty Đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

5. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam có trách nhiệm chuyển tiền cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

6. Tiền đặt trước quy định tại khoản 2 Điều này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Điều 11. Biên bản đấu giá

1. Phiên đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật đấu giá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá.

2. Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá.

3. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

4. Biên bản đấu giá được đóng dấu của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

Điều 12: Thời gian, địa điểm, phương thức thanh toán tiền mua tài sản, giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, bàn giao tài sản.

1. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua tài sản: Trong vòng 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày đấu giá thành, người mua được tài sản đấu giá phải nộp đủ số tiền mua tài sản cụ thể như sau:

- Toàn bộ số tiền trúng đấu giá (trừ tiền đặt cọc đã chuyển vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam), người mua nộp tiền/chuyển khoản vào tài khoản của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín, thông tin chi tiết như sau:

Người thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

Số tài khoản : 52747179

Tại : Ngân hàng TMCP Á Châu

Mã Citad : 79307001

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam chuyển cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín toàn bộ số tiền đặt trước để Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín tiến hành xử lý thu hồi nợ sau khi đã trừ đi các nghĩa vụ tài chính.

2. Giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

a) Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết sau khi người mua trúng đấu giá thanh toán đủ tiền trúng đấu giá, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật đấu giá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá thì người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

c) Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

d) Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Thời hạn, địa điểm bàn giao tài sản, giấy tờ của tài sản:

a) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín nhận được đủ tiền bán tài sản (đã trừ chi phí), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín có trách nhiệm bàn giao giấy tờ tài sản liên quan đến tài sản cho người mua được tài sản trúng đấu giá.

Trường hợp không giao được tài sản đấu giá cũng như giấy tờ kèm theo, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín phải thông báo ngay cho Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam biết bằng văn bản, đồng thời cùng người trúng đấu giá thương thảo phương án giải quyết phù hợp.

b) Phương thức giao tài sản: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín trực tiếp bàn giao giấy tờ của tài sản cho người mua được tài sản đấu giá với sự chứng kiến của Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín xác định giấy tờ tài sản bàn giao là đúng như hồ sơ tài sản đã cung cấp cho Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín thông báo cho Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam biết về thời gian và địa điểm bàn giao giấy tờ tài sản để Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam thông báo cho người mua được tài sản đấu giá đến nhận.

c) Địa điểm bàn giao giấy tờ tài sản tại: thửa đất số 1514, tờ bản đồ số 12, địa chỉ: Thôn Vạn Lăng, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

d) Người có tài sản đấu giá ký thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua tài sản, thủ tục chuyển quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản (nếu có) cho người mua được tài sản đấu giá kể từ ngày người mua tài sản đấu giá nhận bàn giao giấy tờ tài sản đấu giá.

Điều 13. Trách nhiệm về chất lượng/tình trạng pháp lý tài sản đấu giá:

- Chất lượng tài sản đấu giá được xác định theo hiện trạng thực tế và hồ sơ pháp lý tài sản. Người tham gia đấu giá tài sản tự xem xét đối chiếu chất lượng, số lượng, chủng loại của tài sản với hồ sơ pháp lý tài sản do Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam cung cấp.

- Tài sản được bán đấu giá theo phương thức “có sao bán vậy” như người tham gia đấu giá đã được xem/ giám định. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin tài sản người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam 2 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp thuận toàn bộ đặc điểm, tình trạng tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại trong phiên đấu giá hoặc khi phiên đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

Điều 14. Nghĩa vụ và quyền lợi của người mua được tài sản đấu giá:

1. Nghĩa vụ của người mua được tài sản:

a) Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và thanh toán tiền mua tài sản đấu giá đúng quy định, chịu lệ phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

b) Cam kết đã tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản, đã tham khảo hồ sơ của tài sản đấu giá, trực tiếp xem tài sản, đồng ý mua theo nguyên trạng có sao mua vậy và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản đấu giá;

b) Phải biết đây là tài sản thế chấp tại Ngân hàng, Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền; Trong trường hợp kết quả đấu giá bị hủy thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận;

d) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán, công chứng hợp đồng, người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai, nộp thuế, sang tên hợp thức hóa giấy tờ nhà đất theo quy định;

đ) Được quy định tại các điều khoản khác của pháp luật có liên quan.

2. Quyền của người mua được tài sản:

a) Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; và được Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín, Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam cung cấp giấy tờ về nguồn gốc tài sản và hỗ trợ làm thủ tục chuyển quyền hữu và quyền sử dụng tài sản trên;

b) Được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;

c) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định.

Điều 15. Xử lý các vấn đề phát sinh trong phiên đấu giá của đấu giá viên:

1. Đấu giá viên trực tiếp điều hành phiên đấu giá có các quyền sau:

a) Truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15;

b) Dừng phiên đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, đim giá hoặc gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá và thông báo cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản;

c) Dừng phiên đấu giá khi phát hiện người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm nội quy phòng đấu giá hoặc các phạm vi khác làm ảnh hưởng đến tính trung thực của kết quả đấu giá.

2. Việc xử lý các vấn đề phát sinh ngoài các quy định trên trong phiên đấu giá do người điều hành đấu giá quyết định (sau khi đã tham khảo ý kiến của người có tài sản).

Điều 16. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo các quy định tại quy chế này. Các vấn đề trong quy chế không quy định thì tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ban hành ngày 27/06/2024 của Quốc hội về việc đấu giá tài sản và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 17. Tổ chức thực hiện

Mọi đối tượng tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại bản Quy chế này.

**CTY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
DẦU KHÍ VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Người đăng ký tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, đã đồng ý nhất trí và cam kết chịu trách nhiệm thực hiện những điều khoản quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ban hành ngày 27/06/2024 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nội dung của bản quy chế này.

.....
.....

Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý

Xác nhận của cơ quan
có thẩm quyền

Đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo thông
báo số 40/TB-CCCT ngày 18/7/2022 của Chi Cục thuế thành
phố Hội An; theo hồ số 000764/.

Chuyển nhượng cho bà Bạch Thị Mỹ Ngọc,
CCCD số 0541/9600 9142, địa chỉ tại thôn Từ Nhâm,
xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; theo
hồ sơ số 000773.CN.001/.

Chuyển nhượng cho ông Võ Tâm, số CCCD 0490 9900
9029 địa chỉ tại thôn Vạn Lăng, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội
An, tỉnh Quảng Nam, theo hồ sơ số 000436.CN.001/.

PHÓ GIÁM ĐỐC



Ngày 8/7/2022

Trần Quốc Sơn
PHÓ GIÁM ĐỐC



Ngày 18/8/2023

Nguyễn Thị Ngọc
PHÓ GIÁM ĐỐC



Người được cấp Giấy chứng nhận không được sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ
sung bất kỳ nội dung nào trong Giấy chứng nhận; khi bị mất hoặc hư
hỏng Giấy chứng nhận phải khai báo ngay với cơ quan cấp Giấy.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC Gắn liền với đất

I. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Họ ông: Võ Phụng

Năm sinh: 1952, CMND số: 205669792

Địa chỉ thường trú: Thôn Cồn Nhâm, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng
Nam.

Và bà: Hà Thị Kim Mỹ

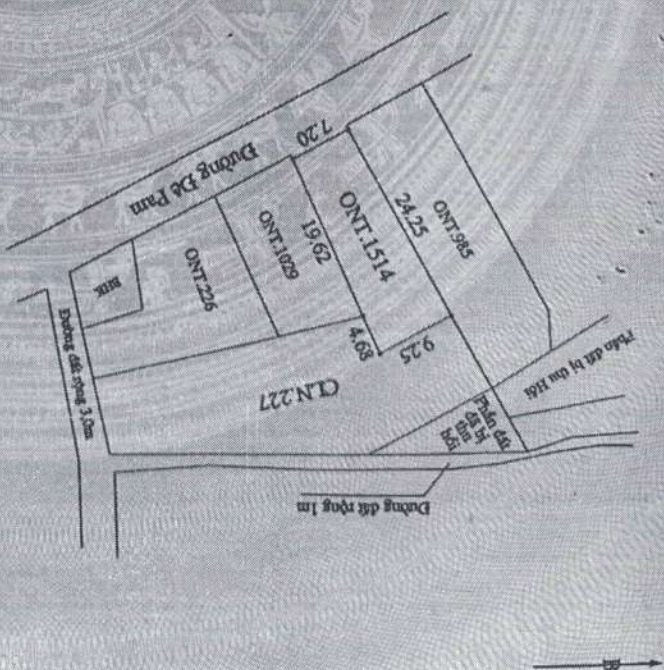
Năm sinh: 1963, CMND số: 205669791

Địa chỉ thường trú: Thôn Cồn Nhâm, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng
Nam.

CT 277700

III. Sơ đồ thừa kế, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Thửa đất số 1514 được tách từ thửa đất số 227, tờ bản đồ số 12



TM. UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KT. CHU TICH
P86 CHU TICH
Nguyen Van Giang

IV. Nội dung thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận	
Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý Nợ 733.600.000đ (Bảy trăm ba mươi ba triệu sáu trăm nghìn đồng); theo thông báo số 174-2/TB-CC1 ngày 31/12/2019 của Chi Cục thuế thành phố Hội An.	Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền Ngày 29/12/2019 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGUYỄN QUANG ĐÌNH

TRANG BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN

Thửa đất số:

1514

Tờ bản đồ số:

12

Số phát hành GCN:

CT 277700

Số vào sổ cấp GCN:

CH04844

Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý	Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
Thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi Nhánh Quảng Nam - PGD Hội An, địa chỉ: 443A Hai Bà Trưng, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; theo hồ sơ số 2761, quyền số 02./	Ngày 02/08/2022 GIÁM ĐỐC Dặng Thị Hồng Vân
Xóa nội dung đăng ký thế chấp 02/8/2022; theo hồ sơ số 2065, quyền số 01./	Ngày 14/08/2023 GIÁM ĐỐC Nguyễn Trọng Hằng
Thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – Chi Nhánh Đà Nẵng, địa chỉ: 119-121 Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, theo hồ sơ số 2119, quyền số 01./	Ngày 18/08/2023 GIÁM ĐỐC Nguyễn Trọng Hằng

Trang bổ sung này luôn phải đi kèm Giấy chứng nhận mới có giá trị pháp lý

Trang bổ sung số: 01

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 02/2025/HĐDVĐG ngày 17/02/2025 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín và Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam;

Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam tổ chức đấu giá tài sản sau:

1. Tài sản đầu giá:

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 1514, tờ bản đồ số 12, địa chỉ: Thôn Vạn Lăng, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Mô tả tài sản theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CT 277700, sổ vào sổ cấp giấy chứng nhận số: CH04844 do UBND Thành phố Hội An cấp ngày 10/12/2019, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 17/08/2023:

- a) Thừa đất:

- Thửa đất số: 1514 Tờ bản đồ số: 12
- Địa chỉ: Thôn Vạn Lãng, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
- Diện tích: 200m² (Bằng chữ: Hai trăm mét vuông)
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

- b) Nhà ở: -/-.
- c) Công trình xây dựng khác: -/-.
- d) Rừng sản xuất là rừng trồng: -/-.
- e) Cây lâu năm: -/-.
- f) Ghi chú:

Thửa đất số 1514 được tách từ thửa đất số 227, tờ bản đồ số 12.

- 2. Người có tài sản đấu giá:** Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín, địa chỉ: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- 3. Nơi có tài sản:** Thửa đất số 1514, tờ bản đồ số 12, địa chỉ: Thôn Vạn Lăng, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
- 4. Giá khởi điểm: 4.040.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn tỷ, không trăm bốn mươi triệu đồng). Giá chưa bao gồm các loại thuế phí theo quy định của pháp luật.
- 5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:** 200.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng).



6. Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng), áp dụng xuyên suốt thời gian diễn ra cuộc đấu giá.

7. Tiền đặt trước: 404.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm lẻ bốn triệu đồng), được chuyển vào tài khoản công ty đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam số: 6360123686868 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18/02/2025 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/03/2025 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam, địa chỉ: Phòng 306A, Tầng 3 – Toà nhà Bình Minh, Số 2 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín, địa chỉ: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 05/03/2025 đến 16 giờ 00 phút ngày 07/03/2025 (trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản.

10. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ pháp lý giấy tờ về tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18/02/2025 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/03/2025 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam, địa chỉ: Phòng 306A, Tầng 3 – Toà nhà Bình Minh, Số 2 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín, địa chỉ: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

11. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời hạn, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18/02/2025 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/03/2025 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam, địa chỉ: Phòng 306A, Tầng 3 – Toà nhà Bình Minh, Số 2 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín, địa chỉ: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước ngày: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18/02/2025 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/03/2025.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ban hành ngày 27/06/2024.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

➤ **Bước 1:**

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải chuẩn bị những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

- ✓ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản phô tô)
- ✓ Bản bản phô tô Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và giấy ủy quyền đối với người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia cuộc đấu giá tài sản trong trường hợp không phải là chủ doanh nghiệp.
- ✓ Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
- ✓ Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

Đối với cá nhân:

- ✓ CMND bản sao của người tham gia đấu giá (bản phô tô).
- ✓ Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

✓ Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

➤ **Bước 2:** Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

➤ **Bước 3:** Nộp số tiền đặt trước là: **404.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn trăm lẻ bốn triệu đồng).

- Hình thức: Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam.

- Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam.

- Số tài khoản: 6360123686868 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình.

- Nội dung: Họ và tên_Nộp (chuyển) tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản “Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 1514, tờ bản đồ số 12, địa chỉ: Thôn Vạn Lãng, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam”.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 13/03/2025 tại Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam, địa chỉ: Phòng 306A, Tầng 3 – Toà nhà Bình Minh, Số 2 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

13. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên.

Để biết thông tin chi tiết liên hệ :

- Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam, địa chỉ: Phòng 306A, Tầng 3 – Toà nhà Bình Minh, Số 2 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. ĐT: 0397.430.217

- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín, địa chỉ: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3 thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá, tham dự chứng kiến.

Nơi nhận:

- Niêm yết tại UBND xã Cẩm Thanh, TP. Hội An, Quảng Nam;
- Niêm yết tại Công ty, nơi tổ chức đấu giá;
- NH TMCP Việt Nam Thương Tín (phối hợp thực hiện);
- Người tham gia đấu giá;
- Khách mời chứng kiến;
- Lưu VP- HS.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Văn Thiện Mỹ